

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 521/2536 บริษัท สห จักร ยาน ไทย อุตสาหกรรม
จำกัด

กรมศุลกากร

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420

ป.รัชฎากร มาตรา 30

พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2469 มาตรา 2, มาตรา 10 ทวิ, มาตรา 112 จัตวา วรรคสี่

สินค้าที่โจทก์นำเข้าเป็นซีลวดและหัวซีลวด รถจักรยานยนต์แต่การที่โจทก์
คัดค้านโดยขอสงวนสิทธิโต้แย้งราคาและอัตราค่าไรแสดงว่าโจทก์ยังยืนยันว่าสินค้าที่
นำเข้าเป็นซีลวดและตัวซีลวดรถจักรยาน อันเป็นมูลเหตุให้ดำเนินคดีอาญาแก่โจทก์
ฐานสำแดงเท็จเพื่อหลีกเลียงเรื่องการเสียภาษีอากรได้ จำเลยย่อมมีอำนาจยึดสินค้า
ไว้ได้จนกว่าคดีอาญาจะถึงที่สุด การกระทำของจำเลยไม่เป็นละเมิดต่อโจทก์ การที่
จำเลยประเมินราคาของเพิ่มขึ้นโดยไม่ได้อำนาจตามราคาแท้จริงในท้องตลาดใน
เวลาที่โจทก์นำเข้าสำเร็จ และคำนวณอากรขาเข้าจากราคาดังกล่าวจึงเป็นการ
ประเมินที่ไม่ชอบ จำเลยจึงต้องประเมินอากรขาเข้าใหม่ให้ถูกต้อง และคืนอากรขา
เข้าเฉพาะส่วนที่เกินแก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยของจำนวนที่ต้องคืนโดยไม่คิดทบต้น
ส่วนภาษีการค้าและภาษีบำรุงเทศบาลนั้น แม้โจทก์จะได้โต้แย้งการประเมินอากรใน
การตีราคาสินค้าเพิ่มไว้ที่หลังใบขนสินค้าขาเข้าแล้ว ก็ยังถือไม่ได้ว่าเป็นการอุทธรณ์
การประเมินภาษีการค้า และภาษีบำรุงเทศบาลต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
โจทก์จึงไม่มีสิทธิฟ้องเรียกเงินภาษีดังกล่าวคืนจากจำเลย

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์สั่งซื้อและนำเข้าซีลวตรรถจักรยานจากประเทศญี่ปุ่น เพื่อนำไปผลิตเป็นวงล้อรถจักรยานจำนวน 4,140 กรือส ราคา 10,764 เหรียญสหรัฐอเมริกา โจทก์ได้ยื่นรายการเสียภาษีอากรต่อจำเลยโดยคิดราคาสินค้าเป็นเงินไทย 247,302.90 บาทเป็นค่าภาษีอากรที่ต้องเสีย 117,031.31 บาท แต่พนักงานเจ้าหน้าที่ของจำเลยตรวจแล้วให้โจทก์เพิ่มราคาสินค้าเป็น 500,578.47 บาททั้งได้กำหนดกำไรมาตรฐานสินค้านำเข้าของโจทก์เป็นร้อยละ 26 ทำให้โจทก์ต้องเสียค่าภาษีอากรเป็นเงิน 246,578.01 บาท โจทก์ได้ชำระค่าภาษีอากรตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่ของจำเลยสั่ง โดยสงวนสิทธิที่จะอุทธรณ์เรียกเงินที่ชำระเกินคืน และขอรับสินค้าซีลวตรรถจักรยานจากพนักงานเจ้าหน้าที่ของจำเลย แต่พนักงานเจ้าหน้าที่ของจำเลยไม่ยอมตรวจปล่อยสินค้าให้แก่โจทก์ ต่อมาจำเลยได้แจ้งให้โจทก์ไปทำความตกลงระงับคดีและให้โจทก์เสียค่าปรับ 334,323.72 บาท โดยกล่าวหาว่าโจทก์นำสินค้าเข้ามาโดยหลีกเลี่ยงอากร การที่จำเลยไม่ปล่อยสินค้าให้โจทก์เป็นการกระทำละเมิดต่อโจทก์ ขอให้พิพากษาว่า การประเมินราคาสินค้าเพิ่มและการคำนวณภาษีอากรเพิ่มไม่ชอบให้ยกเลิกการประเมินราคาสินค้าและการคำนวณภาษีอากรเพิ่ม ให้จำเลยคืนเงินที่เกิดจากการประเมินราคาไม่ชอบจำนวน 129,540.70 บาทแก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ และให้ใช้ค่าเสียหายเป็นเงินจำนวน 100,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับจากวันฟ้องไปจนกว่าจะชำระเสร็จและให้ตรวจปล่อยสินค้าให้แก่โจทก์

จำเลยให้การว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ของจำเลยได้ทำการประเมินราคาสินค้าอากรขาเข้า ภาษีการค้า และภาษีบำรุงเทศบาล เรียกเก็บจากโจทก์ถูกต้องตามกฎหมายและตามความเป็นจริง สินค้าที่โจทก์นำเข้าไม่ใช่ซีลวตรรถจักรยาน แต่เป็นซีล

ลวดรถจักรยานยนต์ยี่ห้อซุซูกิ ซึ่งโจทก์ทราบดีเพราะได้ขอเปิดตรวจสอบสินค้า ก่อนที่จะ
สำแดงชนิดและราคาของสินค้าเพื่อเสียภาษีอากรต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของจำเลย จึง
เป็นการสำแดงรายการเท็จเพื่อหลีกเลี่ยงอากรอันเป็นความผิดทางอาญา จำเลยจึงยึด
สินค้าของโจทก์ไว้เป็นของกลางเพราะเป็นของที่ต้องริบ จำเลยได้ส่งเรื่องให้พนักงาน
สอบสวนดำเนินคดีอาญาแก่โจทก์แล้ว การกระทำของจำเลยเป็นการกระทำโดยชอบ
ด้วยกฎหมายไม่เป็นการละเมิดต่อโจทก์คดีโจทก์ขาดอายุความ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า โจทก์ต้องเสียค่าภาษีอากรสำหรับซีลวดและหัว
ซีลวดรถจักรยานยนต์พิพาทที่นำเข้า โดยคำนวณจากราคา 419,174.28 บาท เมื่อได้
จำนวนค่าภาษีอากรแล้วให้นำไปหักออกจากค่าภาษีอากรที่โจทก์ชำระไว้
246,578.01 บาท และให้จำเลยคืนส่วนที่เกินให้แก่โจทก์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละ
7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 21 มีนาคม 2529 อันเป็นวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระ
เสร็จแก่โจทก์ นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์และจำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า จำเลยมีอำนาจ
กักยึดสินค้าพิพาทและการกระทำของจำเลยเป็นละเมิดต่อโจทก์หรือไม่ ข้อเท็จจริง
ฟังได้ว่าสินค้าที่โจทก์นำเข้ามาตามเอกสารหมายเลข จ.12 เป็นซีลวดและหัวซีลวดรถ
จักรยานยนต์ จำเลยจึงประเมินภาษีอากรใหม่ให้ถูกต้องได้ การที่โจทก์คัดค้านโดย
ขอสงวนสิทธิโต้แย้งราคาและอัตราค่าใด แสดงว่าโจทก์ยังยืนยันว่าสินค้าที่นำเข้าเป็น
ซีลวดและหัวซีลวดรถจักรยาน อันเป็นมูลเหตุให้สามารถดำเนินคดีอาญาแก่โจทก์ใน

ฐานสำแดงเท็จซึ่งสินค้าพิพาทเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากรตามพระราชบัญญัติ
ศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 27, 99 ได้ จำเลยย่อมมีอำนาจกักยัดสินค้าพิพาทไว้
จนกว่าคดีอาญาจะถึงที่สุด การกระทำของจำเลยจึงไม่เป็นละเมิดต่อโจทก์ฎีกาโจทก์
ฟังไม่ขึ้น

มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยต่อไปว่า จำเลยประเมินภาษีอากรชอบ
หรือไม่ จำเลยมีนายสมเกียรติ พิสุทธเจริญพงศ์ เป็นพยานเบิกความว่า พยานเป็นผู้
ประเมินสินค้าพิพาทโดยโจทก์ผู้นำเข้าได้ยื่นใบขนสินค้าขาเข้าเอกสารหมายเลข 12
พยานเห็นว่าสินค้านี้เป็นซีลวรถจักรยานยนต์ตามใบขอเปิดตรวจเอกสารหมายเลข
จ.22 แผ่นที่ 2 จึงได้ประเมินราคาเป็นอะไหล่รถจักรยานยนต์ในพิกัดอัตราภาษี 87.12
อากรขาเข้าร้อยละ 33 ภาษีการค้าร้อยละ 9 อัตรากำไรมาตรฐานร้อยละ 26 คู่มือ
รายการอะไหล่รถจักรยานยนต์อุตสาหกรรมเอกสารหมายเลข 5 และ 6 เป็นราคาขายปลีกใน
ประเทศไทย พยานไม่ได้เทียบเคียงกับตัวอย่างสินค้า แสดงว่าจำเลยไม่ได้คำนวณ
ราคาของตามราคาอันแท้จริงในท้องตลาดในเวลาที่โจทก์นำของเข้าสำเร็จตามพระ
ราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 2, 10 ทวิ ผลการประเมินภาษีอากรจึงไม่
ชอบนายวันชัย จงสวัสดิ์วัฒนา พยานจำเลยปากหนึ่งเบิกความว่า พยานไปตรวจ
เอกสารที่บริษัทโจทก์และร่วมตรวจสินค้าตามใบขนสินค้าขาเข้าเลขที่ 087-61099
เอกสารหมายเลข 12 ซึ่งโจทก์ยื่นเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2527 พบว่า ซีลวดและหัวซี
ลวดใช้กับรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮุซุกิได้ และพบสัญญาลงวันที่ 7 มีนาคม ค.ศ. 1984
(พ.ศ. 2527) เลขที่ เอ็ม เอส 1196 อาร์ ระบุรุ่นของรถจักรยานยนต์ฮุซุกิและ
หมายเลขอะไหล่จำนวนของราคาซื้อขายรวม จำนวน 4,140 กูรูล ราคา 18,244.80
เหรียญสหรัฐอเมริกา แต่ไม่มีลายมือชื่อผู้ซื้อสินค้าตามภาพถ่ายสัญญาเอกสารหมายเลข
24 และต้นฉบับสัญญาหมายเลข 25 ตรงกับใบขนสินค้าขาเข้าเอกสารหมายเลข 12
โจทก์สำแดงขาดจำนวนอยู่ 7,480.80 เหรียญสหรัฐอเมริกา ขณะนั้นอัตราแลกเปลี่ยน
1 เหรียญสหรัฐอเมริกาจะเท่ากับ 22.975 บาท นายวันชัยกระทำการตามหน้าที่เชื่อ

ว่าเบิกความตามจริง ประกอบกับเมื่อได้เปรียบเทียบเอกสารหมายเลข 24 และ 25 กับเอกสารหมายเลข 12 แล้วปรากฏว่าระบุเครื่องหมายและเลขหมายข้างหีบห่อว่า ยู.ซี.ไอ. 44-8449 ตรงกันพ้องได้ว่าราคาซีลวดและหัวซีลวดจำนวน 419,174.28 บาท ตามเอกสารหมายเลข 24 และ 25 เป็นราคาที่มีการซื้อขายกันจริงเกิดขึ้นในเวลาที่น่าจะสำเร็จ จึงเป็นราคาของที่นำมาคำนวณอากรขาเข้าได้ การที่จำเลยประเมินราคาของเพิ่มขึ้นเป็น 500,578.47 บาท และคำนวณค่าอากรขาเข้าจากราคาดังกล่าว จึงเป็นการประเมินที่ไม่ชอบสำหรับภาษีการค้าและภาษีบำรุงเทศบาลนั้น แม้โจทก์ได้โต้แย้งการประเมินอากรในการตีราคาสินค้าเพิ่มไว้ที่หลังใบขนสินค้าขาเข้าเอกสารหมายเลข 12 แล้ว แต่ถือไม่ได้ว่าเป็นการอุทธรณ์การประเมินภาษีการค้าและภาษีบำรุงเทศบาลต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ตามประมวลรัษฎากรมาตรา 30 โจทก์จึงไม่มีสิทธิฟ้องเรียกเงินภาษีการค้าและภาษีบำรุงเทศบาลคืนจากจำเลย ที่ศาลอุทธรณ์ให้คืนภาษีการค้าและภาษีบำรุงเทศบาลแก่โจทก์ด้วยนั้น ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา จำเลยต้องคืนเฉพาะอากรขาเข้าส่วนที่เกินแก่โจทก์พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 0.625 ต่อเดือน ของจำนวนที่ต้องคืนโดยไม่คิดทบต้น ตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 112 จัตวา วรรคสี่ แต่ทั้งนี้ให้นับแต่วันที่ 21 มีนาคม 2529 อันเป็นวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จตามคำขอของโจทก์ซึ่งเป็นคุณแก่จำเลยอยู่แล้วจึงให้จำเลยรับผิดชอบชำระดอกเบี้ยตามคำขอของโจทก์"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้เพิกถอนการประเมินเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับอากรขาเข้าให้จำเลยประเมินอากรขาเข้าใหม่โดยใช้ราคาของ 419,174.28 บาทเป็นเกณฑ์ในการคำนวณแล้วคืนอากรขาเข้าส่วนที่เกินแก่โจทก์ นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(เจริญ นิลเอสงฆ์-ประจักษ์ พุทธิสมบัติ-เพ็ง เพ็งนิตติ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ประเด็นเกี่ยวกับภาษีสรรพากรและภาษีท้องถิ่น คือภาษีการค้าและภาษีบำรุงเทศบาล ปัจจุบันได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากรโดยยกเลิกภาษีการค้า และนำภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะมาใช้แทนตั้งแต่ปี 2535 แต่อย่างไรก็ดี ภาษีการค่านั้นก็เปลี่ยนมาเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มหรือเป็นภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร มาตรา 77-91/21 ซึ่งบทบัญญัติลักษณะอุทธรณ์การประเมินตามประมวลรัษฎากร มาตรา 28-34 อันเป็นหลักทั่วไป ก็ยังคงนำไปใช้บังคับอยู่ กล่าวคือ ถ้าหากผู้ต้องเสียภาษีเห็นว่าการประเมินภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะไม่ชอบ ก็ต้องอุทธรณ์การประเมินต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด กรณีตามหัวข้อหมายเหตุ เป็นการจัดเก็บภาษีการค้าและภาษีบำรุงเทศบาล ซึ่งโจทก์นำสินค้าที่ลวดพิพาทเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งตามประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยภาษีการค้า (ฉบับที่ 7) เรื่องกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการการค้าและชำระภาษีการค้าของผู้นำเข้าและส่งออก ลงวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2513 กำหนดให้กรมศุลกากรจัดเก็บเพื่อกรมสรรพากร ทั้งนี้โดยอาศัยประมวลรัษฎากร มาตรา 78 ทวาทศ (ปัจจุบันยกเลิกแล้ว) แต่อย่างไรก็ดีแม้เมื่อมีการใช้ภาษีมูลค่าเพิ่มแทนภาษีการค้า ภาษีมูลค่าเพิ่มก็คงยึดหลักการเดิมอยู่ว่าเมื่อต้องอุทธรณ์ภาษีมูลค่าเพิ่มก็ต้องอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ตามประมวลรัษฎากรก่อน เมื่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์แล้ว หากไม่เห็นด้วย ผู้ต้องเสียภาษีจึงจะฟ้องคดีต่อศาลภาษีอากรกลางได้ภายใน 30 วัน ตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่

521/2536 นี้ ยังคงเดินตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกาก่อน เช่น คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3748/2529(ประชุมใหญ่)3425/2530 และ 3798/2530 โดยย้ำให้เห็นว่า แม้โจทก์จะได้โต้แย้งการประเมินอากรในการตีราคาสินค้าเพิ่มไว้ที่หลังใบขนสินค้าขาเข้าแล้ว ก็ยังถือไม่ได้ว่าเป็นการอุทธรณ์การประเมินภาษีการค้าและภาษีบำรุงเทศบาลต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ โจทก์จึงไม่มีสิทธิฟ้องเรียกเงินค่าภาษีดังกล่าวคืนจากกรมศุลกากร จำเลย สำหรับการอุทธรณ์การประเมินภาษีการค้าและภาษีบำรุงเทศบาลกรณีคดีนี้ ศาลฎีกาเห็นว่าต้องอุทธรณ์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ประมวลรัษฎากรบัญญัติไว้โดยตรงคือ อุทธรณ์ตามแบบที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของกรมสรรพากรโดยตรง (ประมวลรัษฎากร มาตรา 28,30(2) มิใช่เพียงแต่โต้แย้งการประเมินไว้ที่หลังใบขนสินค้าขาเข้าเท่านั้น ปัญหาทางปฏิบัติที่เกิดขึ้นกับผู้ต้องเสียภาษีไม่เข้าใจบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เพราะกรณีมิใช่เป็นการเสียภาษีหรือถูกเรียกเก็บภาษีจากกรมสรรพากรโดยตรง หากแต่ผู้จัดเก็บภาษีคือกรมศุลกากร ซึ่งมีหน้าที่จัดเก็บภาษีศุลกากรหรืออากรขาเข้าเป็นหลัก ดังนั้น เมื่อผู้ประเมินเป็นเจ้าพนักงานประเมินของกรมศุลกากรและที่มาแห่งภาษีก็มาจากราคาสินค้านำเข้า จึงเข้าใจว่าหากเจ้าพนักงานประเมินแล้วและตนไม่เห็นด้วยก็จะอุทธรณ์หรือโต้แย้งการประเมินต่ออธิบดีกรมศุลกากรหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นสำคัญ และความเข้าใจผิดเช่นนี้ก็คงจะมีอยู่ต่อไป หากฝ่ายผู้จัดเก็บภาษีไม่ชี้แจงหรือแจ้งให้ทราบโดยชัดเจน ทางออกในเบื้องต้นเป็นกรณีที่หน่วยงานที่จัดเก็บภาษีดังกล่าวจะต้องดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจหลักการแห่งกฎหมายดังกล่าวนี้ และขั้นตอนต่อไปควรมีการแก้ไขเพิ่มเติมบทกฎหมายศุลกากรให้สัมพันธ์กับประมวลรัษฎากรโดยอาจจะขอให้ชัดว่ากรณีเช่นนี้ควรอุทธรณ์การประเมินต่อฝ่ายใด และเห็นว่าที่มาแห่งภาษีมาจากราคาสินค้านำเข้า ดังนั้นการอุทธรณ์การประเมินน่าจะกระทำต่ออธิบดีกรมศุลกากรหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายและให้อำนาจวินิจฉัยคำอุทธรณ์ประเด็นเกี่ยวกับภาษีสรรพากรส่วนนี้ได้เลย จะสะดวกและรวดเร็วกว่า

อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของกรมสรรพากรโดยตรง พลประสิทธิ์
ฤทธิ์รักษา